

1. 제정이유

고위공직자범죄수사처 소속 공무원의 당직 및 비상근무에 관하여 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 당직 구분 등(안 제4조)

당직은 일직 및 숙직으로 구분하되, 재택당직을 원칙으로 함

나. 당직의 편성, 유예 및 면제(안 제5조)

당직근무자는 과장급 이하 정직원인 공수처 소속 공무원 1인을 대상으로 하고, 임신한 공무원 및 출산일부터 6개월이 경과하지 않은 공무원, 신규임용자 등에 대해 당직을 유예 또는 면제할 수 있도록 함.

다. 당직명령 및 변경(안 제6조)

당직명령은 운영지원담당관이 근무예정일 7일 전까지 공지하도록 하고, 당직명령을 받은 자가 교육훈련, 휴가 등의 사유로 당직근무를 할 수 없는 경우에는 당직근무를 변경할 수 있도록 함.

라. 비상근무의 종류(안 제10조)

비상근무의 종류는 「국가공무원 복무규칙」 제38조에 따라 비상근무 제1호부터 제4호까지의 네 종류로 구분하도록 함.

마. 비상근무의 발령요건 및 발령·해제(안 제11조)

비상근무는 전시·사변 등 비상상황의 정도에 따라 제1호부터 제4호까지 구분하여 처장이 발령하고, 그 밖에 소관업무와 관련하여 자체

비상근무를 명하는 경우에는 비상근무자의 범위, 비상근무의 기간·
해제 등 필요한 사항을 명시하도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

고위공직자범죄수사처 당직 및 비상근무 규정안

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 고위공직자범죄수사처 소속 공무원의 당직 및 비상근무에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정의 적용대상은 고위공직자범죄수사처(이하 "공수처"라 한다)로 한다.

제2장 당직근무

제3조(업무관장) 공수처 당직업무는 고위공직자범죄수사처장(이하 "처장"이라 한다)의 지휘를 받아 운영지원담당관이 관장한다.

제4조(당직의 구분 등) ① 당직(재택당직을 포함한다. 이하 같다)은 일직과 숙직으로 구분하며, 공수처는 재택당직을 원칙으로 한다.

② 재택당직은 정상근무시간 종료시부터 일정 시간동안 청사 내에서 근무 후 재택근무로 전환한다. 이 경우 토요일 및 공휴일의 당직근무는 직전 평일 당직근무자가 연속하여 재택당직 근무를 수행한다.

③ 일직과 숙직은 긴급 상황이 발생한 때에 시행한다.

제5조(당직 편성, 면제 및 유예) ① 당직편성은 과장급 이하 정직원인

공수처 소속 공무원 1인으로 한다.

② 운영지원담당관은 다음 각 호의 구분에 따른 기간 중에는 당직근무를 면제 또는 유예할 수 있다.

1. 신규임용 또는 전입 시에는 임용 또는 전입일부터 15일간
2. 출장 시에는 출장 전일부터 귀청일까지
3. 교육훈련, 파견, 휴가(연가, 병가, 공가를 포함한다) 또는 그 밖에 부득이한 사유로 출근하지 못할 때에는 출근 시까지
4. 임신 중에는 임신 중인 기간
5. 출산한 때에는 출산 후 6개월까지
6. 그 밖에 운영지원담당관이 필요하다고 인정하는 사유에 따른 기간

제6조(당직명령 및 변경) ① 당직명령은 운영지원담당관이 근무예정일 7일 전까지 하여야 한다.

② 운영지원담당관은 평일과 휴무일 당직근무 순번을 별도로 관리·운영할 수 있다.

③ 당직명령을 받은 사람이 교육훈련, 파견, 출장, 휴가, 그 밖에 부득이한 사유로 당직근무를 할 수 없는 경우에는 지체 없이 당직근무 변경을 신청하고 운영지원담당관으로부터 승인을 받아야 한다.

제7조(당직신고 및 당직 완료보고) ① 당직근무자는 당직근무 개시 30분 전에 운영지원담당관에게 당직신고를 하여야 한다. 다만, 토요일 및 공휴일의 당직근무자는 그 직전 정상근무일에 당직신고를 하여야 한다.

② 당직근무자는 제1항에 따른 당직신고 전에 운영담당관실 당직 업무담당자로부터 별지 제1호서식에 따른 당직근무일지, 그 밖에 필요한 당직근무용 비품을 인수·확인하여야 하고, 당직근무를 마칠 때 이를 운영지원담당관실에 인계하여야 한다.

제8조(당직근무자의 임무) ① 당직근무자는 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1. 청사의 방범(防犯)·방화(防火) 및 그 밖의 보안상태의 순찰·점검
 2. 정상근무시간 외 각 사무실의 잔류인원 확인
 3. 외부인의 공무관련 외 출입여부 확인·통제
 4. 문서의 수발·인계 또는 관리
 5. 전화민원의 응대
 6. 안보팩스 송수신 및 비상근무 발령 시 소속 공무원 비상소집 등의 조치
 7. 그 밖에 화재 및 외부인의 침입 발생 시 긴급한 조치
- ② 채택당직 시에는 당직 비품을 항상 휴대하여 비상상황에 즉시 대응하여야 한다.

제9조(당직임무 게시 및 통신연락체계) ① 운영지원담당관은 당직근무자의 임무, 긴급사태 시 조치요령, 비상연락체계도 등 당직근무에 필요한 제반사항을 작성하여 운영지원담당관실 또는 당직실에 게시 및 비치하여야 한다.

② 운영지원담당관은 운영지원담당관실 또는 당직실에 전화를 설치하

고 긴급상황 발생에 대비하여 관할 경찰관서·소방관서 등 유관기관과 언제든지 연락할 수 있도록 통신연락체계를 갖추어야 한다.

③ 당직근무자는 제1항 및 제2항에 따른 당직근무자의 임무 등을 숙지하여야 한다.

제3장 비상근무 및 비상연락체계

제10조(비상근무의 종류) 비상근무는 그 상황에 따라 다음과 같이 구분하여 발령한다.

1. 비상근무 제1호: 전시(戰時), 사변 또는 이에 준하는 비상사태가 발생하였거나 발생이 임박하여 긴장이 최고조에 이른 경우
2. 비상근무 제2호: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 긴장이 고조된 경우
 - 나. 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사유로 사회불안이 조성되고 사회질서가 교란될 우려가 있는 경우
3. 비상근무 제3호: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 징후가 현저히 증가된 경우
 - 나. 적의 국지(局地) 도발이 있는 경우로서 비상근무 제1호 또는 비상근무 제2호의 발령 단계에 이르지 아니한 경우
 - 다. 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사유로 긴급한 대응이 필요

하다고 판단되는 경우

4. 비상근무 제4호: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 제1호부터 제3호까지에서 규정한 경우 외에 위기상황에 신속하게 대응할 필요가 있는 경우

나. 재해·재난이나 그 밖의 긴급상황 발생 등으로 비상근무가 필요하다고 인정되는 경우

제11조(비상근무의 발령요건 및 발령·해제) ① 비상근무는 비상사태의 발생이 예상되는 경우 또는 비상사태에서 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에 별지 제2호서식에 따른 비상근무발령서에 따라 처장이 발령한다.

② 처장은 제10조에 따른 비상근무 외에 소관 업무와 관련한 자체 비상근무를 명할 수 있으며, 자체 비상근무를 명할 때에는 비상근무 기간, 비상근무자의 범위, 비상근무 해제 등 필요한 사항을 명시하여야 한다.

제12조(비상근무 중 복무관리) ① 각 부서의 장은 비상근무 발령 중에는 부득이한 경우를 제외하고는 출장을 억제하고, 소속 공무원의 소재를 파악하여야 하며, 비상근무의 종류별로 다음 각 호의 기준에 따라 휴가를 제한하고 휴일과 야간에는 소속 공무원을 근무하도록 하여야 한다.

1. 비상근무 제1호가 발령된 때에는 연가를 중지하고 소속 공무원의 3분의 1 이상이 비상근무할 것

2. 비상근무 제2호가 발령된 때에는 연가를 중지하고 소속 공무원의 5분의 1 이상이 비상근무할 것

3. 비상근무 제3호가 발령된 때에는 부득이한 경우를 제외하고는 연가를 억제하고 소속 공무원의 10분의 1 이상이 비상근무할 것

4. 비상근무 제4호가 발령된 때에는 부득이한 사정이 있는 공무원을 제외하고는 연가를 억제하고 처장이 근무상 필요한 사항을 정하는 바에 따라 비상근무할 것

② 각 부서의 장은 소관 업무의 특성, 부서원 직급별 분포 등을 고려한 비상근무조를 편성·운영하여 비상근무기간 중 업무 수행의 연속성이 유지되고 비상근무의 목적이 달성될 수 있도록 하여야 한다.

제13조(비상소집) ① 비상소집의 전파는 근무시간 중에는 운영지원 담당관이, 야간 및 휴일에는 당직근무자가 각각 수행한다.

② 비상근무 제1호 및 제2호 발령 시에는 전 공무원을 소집하여야 하며, 제3호 발령 시에는 처장의 명에 따라 필요한 해당인원을 소집할 수 있다.

③ 비상소집에 응소한 공무원은 별지 제3호서식에 따른 비상소집응소자 명부에 서명한 후 소속 부서에서 별도의 명령이 있을 때까지 대기 또는 근무에 임하여야 한다.

④ 비상소집이 완료된 후에는 처장의 명에 따라 제12조제1항 각 호에 따른 비상근무 종류별 근무대상자 이외의 공무원은 귀가 또는 휴식을 취하게 하여야 한다.

⑤ 비상근무기간의 계속으로 제12조에 따른 각 비상근무 종류별 근무 대상자만으로는 정상적인 비상근무가 어렵다고 판단될 경우에는 각 부서별 비상근무반을 재편성하여 교대로 근무하게 할 수 있다. 이 경우 근무자 명단을 운영지원담당관에게 통보하여야 한다.

제14조(비상근무기간 중의 당직) ① 비상근무 제1호, 비상근무 제2호 또는 비상근무 제3호에 따라 비상근무 중일 때에는 당직근무를 중지한다.

② 당직근무자가 당직근무 중 비상근무가 발령되어 제1항에 따라 당직근무를 중지할 때에는 당직업무 담당 공무원에게 당직근무 일지, 각 부서 사무실 마스터키 및 비상열쇠, 직원 비상소집 연락망 등 당직 관련 서류 및 물품을 인계하여야 한다.

③ 운영지원담당관은 정상근무시간이 아닌 때에 비상근무가 해제되었을 때에는 즉시 당직근무를 하도록 조치하여야 한다.

제15조(직원연락체계 유지) ① 전 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 한다.

② 전 직원은 전화번호·주소 등 연락체계의 유지를 위하여 필요한 사항이 변경되었을 때에는 즉시 부서장과 운영지원담당관에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 신고를 받은 운영지원담당관은 비상소집명부를 정비·보완하여야 하며, 월 1회 이상 점검하여야 한다.

제16조(필수요원의 지정) ① 각 부서의 장은 정상근무시간이 아닌 때에

긴급사태가 발생할 경우에 대비하여 소속 직원 중 일부를 미리 필수
요원으로 지정하고, 긴급사태 발생 시 신속히 필요한 조치를 하여야
한다.

② 제1항의 필수요원은 비상소집 시 1시간 이내에 응소할 수 있는
직원을 우선적으로 지정하되 서무사무관(서기관) 및 복무·보안·
비상근무업무 담당자, 문서 접수·배분 담당자 등이 포함되도록 하여야
한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

당 직 근 무 일 지

근무일 : 년 월 일

근 무 자	소속	직급	성명	서명	휴대폰번호
점 검 사 항	점검차수	주요점검사항		점검시간	이상여부
특이 사항 및 인계 사항					

비 상 근 무 발 령 서

1. 비상근무의 종류 : 비상근무 제 호
2. 발령일시 : 년 월 일 시 분
3. 발령 사유 :
4. 대상 지역 및 기관 :
5. 조치사항 :
6. 비상소집 결과 보고 수신부서 :

위와 같이 비상근무를 발령함.

고위공직자범죄수사처장 (서 명)

공무원 비상소집응소자 명부

소속	직위	직급	성명	서명	비고
○○부					
○○과					